

SUPUESTO PRÁCTICO N°1 DE DERECHO CIVIL (1 punto)

Víctor, directivo de Banca, nacido y residente en Basauri hasta contraer matrimonio, con vecindad civil vasca y local vizcaína aforada, se casó en el año 2018 con Patricia, nacida y residente en Burgos, de profesión decoradora y vecindad civil común. Desde la celebración del matrimonio canónico en Burgos, ambos se trasladaron a Bilbao donde fijaron su residencia familiar. Nunca realizaron capitulaciones matrimoniales.

Tienen dos hijos comunes: Ander nacido en 2019, e Iker, nacido en 2021. Víctor tiene además una hija reconocida fruto de su relación con una pareja anterior a Patricia, con la que nunca se casó ni constituyó pareja de hecho inscrita, Ane, nacida en 2010, que vive con su madre en Bilbao.

En el año 2022 Patricia y Víctor decidieron separarse de mutuo acuerdo, consiguiendo la sentencia de separación ese mismo año.

Tras intentar reconciliarse sin éxito, finalmente deciden divorciarse en el año 2023, año en que logran la sentencia de divorcio.

En cuanto al patrimonio de la pareja computable en el momento de disolución del régimen económico matrimonial:

Vivienda familiar: Un piso en Bilbao por valor de 400 u.m. Lo adquieren y escrituran a nombre de ambos antes de casarse, en el 2016. Víctor aportó en ese momento 50 u.m. y Patricia aportó 100 u.m., ambas aportaciones con origen en préstamos de sus padres; para las 250 u.m. restantes pidieron una hipoteca el mismo año de la compra, de la que quedan por pagar 100 u.m. en el momento de la disolución del régimen económico matrimonial.

Apartamento en Burgos: Patricia había comprado y escriturado a su nombre un apartamento en Burgos por valor de 150 u.m. en el 2014 pagado íntegramente con un préstamo hipotecario, que sigue pagando a día de hoy. Patricia alquila ese apartamento para poder pagar con el alquiler las cuotas hipotecarias.

Víctor heredó de su padre, fallecido durante la pandemia en el 2020, un patrimonio importante en forma de acciones y fondos por valor de 500 u.m. Con el producto de la venta de esos fondos y acciones compró en 2021 un **piso en Hondarribia** de veraneo.

Tienen **una única cuenta corriente**, en la que meten todos los ingresos, y se domicilian todas las hipotecas, y en la que a fecha de disolución del régimen económico había 80u.m. Patricia había dejado de aportar ingresos en el año 2020, año en el que cerró su estudio de decoración definitivamente.

Se va a presumir que el valor actualizado a fecha de disolución del régimen económico matrimonial es el mismo que el de adquisición.



Teniendo en cuenta únicamente estos datos:

- I. ¿Cuál ha sido constante matrimonio su régimen económico matrimonial en defecto de pacto y por qué?
- II. ¿Qué principales efectos produjo la sentencia de separación en el año 2023? ¿Desde qué momento? ¿Cuándo tuvieron que presentar Patricia y Víctor un Convenio regulador?
- III. Patricia no parece tener más ingresos propios desde que cerró su negocio que el alquiler del piso de Burgos, que sólo cubre la cuota hipotecaria de ese mismo piso por lo que tiene miedo a dejar de percibir los ingresos de Víctor tras su separación. ¿Tiene Víctor la condición de alimentante con respecto de Patricia con arreglo a lo dispuesto en los artículos 143 y siguientes del Código Civil después de la sentencia de separación? ¿Podría prosperar la solicitud de una pensión de alimentos en favor de Patricia al tiempo que se establece una pensión de alimentos en favor de los hijos? Justifique su respuesta. ¿A qué derecho o derechos contemplados en el Código Civil podría haber acudido Patricia para conseguir mejorar su situación económica en este caso, y en qué momento procesal?
- IV. ¿Cuándo y quién pudo instar la separación por resolución judicial según el Código Civil y qué otros métodos existen de procurar la separación legal según el Código Civil vigente? ¿Podrían haber acudido Víctor y Patricia a estos otros métodos?
- V. ¿Si hubiera prosperado su reconciliación y hubieran querido dejar sin efecto las medidas dispuestas en la sentencia de separación, de qué forma hubieran tenido que proceder conforme a lo dispuesto en el Código Civil? ¿Podría haberse hecho ante notario?
- VI. ¿Podría renunciar Víctor a la patria potestad de Ane, su hija no matrimonial, con el consentimiento de su madre?
- VII. ¿Cuándo se produce en el caso de Patricia y Víctor el cese o la disolución de su régimen económico matrimonial? ¿Y la disolución del matrimonio?
- VIII. ¿A quién corresponderían teóricamente los bienes del patrimonio descrito según las reglas aplicables a su régimen económico matrimonial, sin tener en cuenta implicaciones fiscales?



SUPUESTO PRÁCTICO N°2 DE DERECHO CIVIL: (2,5 Puntos)

Koldo es un empresario de Sestao casado con Nieves, ambos con vecindad civil vasca y local vizcaína aforada. Han tenido cuatro hijos: Loren, Sandra, Ainhoa, y Raúl. La familia emprendió un negocio de construcción que fue creciendo extraordinariamente, y con él el patrimonio familiar. En marzo de 2019, aquejado de una grave enfermedad, Koldo acude a otorgar testamento a una notaría de Sestao. Le aconsejan dejar la designación de su herencia en manos de su esposa Nieves, por lo que el 2 de marzo de 2019 otorga testamento según el cual constituye un poder testatorio en favor de Nieves, a quién nombra comisaria, para que, a su fallecimiento, disponga de sus bienes de la forma en que estime oportuna en favor de sus hijos y descendientes. No establece tiempo para su ejercicio. Además, lega a su esposa el tercio de libre disposición de la herencia, sin perjuicio de su cuota legal usufructuaria. Koldo y Nieves nunca hicieron capitulaciones matrimoniales. En el testamento añade lo siguiente: "Para el caso de que mi cónyuge no hiciera o no pudiera hacer uso del expresado poder testatorio o me premuriese, instituyo herederos universales a Loren, Sandra y Ainhoa".

El testamento no hace más menciones ni más disposiciones que las descritas. En cuanto a los hijos de Koldo:

En agosto de 2019, Loren fallece en un accidente, dejando dos hijos menores, Xabi y Paula.

Sandra está divorciada y tiene una única hija menor, Maite.

Ainhoa está casada y tiene dos hijas menores, Laura y June.

Raúl es el menor; está soltero y sin hijos.

Koldo fallece el 15 de diciembre del año 2020.



Patrimonio inventariado a su muerte:

INVENTARIO		
<u>A</u>	<u>BIENES ADQUIRIDOS CONSTANTE MATRIMONIO</u>	
<u>A.1</u>	<u>INMUEBLES</u>	VALOR DEL 100% DE LOS BIENES UNIDADES MONETARIAS
A.1 a)	ADQUIRIDOS A TITULO ONEROSO	
	Vivienda familiar en Sestao	400
	Chalet en Marbella	1.000
	Chalet en Bakio	650
	Lonja alquilada en Bilbao	250
	Terreno urbanizable en Bakio adquirido a un hermano	200
A.1 b)	ADQUIRIDOS A TITULO LUCRATIVO	
	Casa en Ponferrada heredada de sus padres	150
<u>A.2</u>	<u>OTROS BIENES Y DERECHOS GENERADOS CONSTANTE MATRIMONIO</u>	
	Acciones cotizadas	620
	Participaciones en empresa familiar	15.000
	Cuentas corrientes y fondos	5.500
<u>B</u>	<u>BIENES DE KOLDO ANTERIORES AL MATRIMONIO</u>	
	Terreno rústico de labranza en Ponferrada donado por su madre	80
TOTAL INVENTARIO A DICIEMBRE DE 2020		23.850

En cuanto a este patrimonio, tres aclaraciones:

1º) El terreno urbanizable no urbanizado en Bakio fue vendido a Koldo por su hermano Julián dos años antes, y en él Koldo pretendía construir un chalet para sus hijos. Julián lo había adquirido previamente en una inmobiliaria con esa misma intención y se lo vendió a Koldo más tarde por necesitar liquidez. Julián vive todavía y tiene dos hijos, sobrinos de Koldo: Mario y Julen.

2º) Además, Koldo había donado un apartamento en Bilbao de su propiedad cuyo valor a diciembre de 2020 sería de 150 u.m. a su hijo Raúl, por lo que dicho apartamento ya no estaba en el inventario hecho en diciembre de 2020.

3º) Todos los demás bienes adquiridos onerosamente constante matrimonio distintos del terreno descrito en el primer punto anterior se adquirieron a terceras personas ajenas a la familia.



Nieves acude al notario tras el fallecimiento de Koldo para saber qué debe hacer, cuándo, y qué puede o no puede hacer con la herencia de su marido, planteando todo tipo de preguntas:

- I. Régimen económico matrimonial del matrimonio de Koldo y Nieves en el momento del fallecimiento.
- II. ¿Cuándo se produce la delación de la herencia pendiente del ejercicio de un poder testatorio? ¿Quién debería fijar el valor de los bienes en ese momento, según la Ley de Derecho Civil Vasco aplicado a este caso?
- III. Nieves quiere disponer de los bienes hereditarios mediante un ejercicio parcial del poder testatorio. Quiere saber previamente cuál es el valor del patrimonio imputable a la herencia y calcular la legítima que correspondería a sus descendientes. Suponiendo que los valores del patrimonio y del enunciado no han cambiado en el momento del ejercicio del poder, ¿Qué valor tendría la parte dejada a la herencia y qué valor económico tendría la legítima de descendientes?
- IV. Dado que Koldo no dispuso de plazo para que Nieves ejerciese el poder testatorio, ¿Cuánto tiempo tiene Nieves para ejercer el poder? ¿Puede Nieves apoderar a otra persona para ejercitar el poder testatorio? ¿A través de qué actos podría disponer Nieves de la herencia de Koldo?
- V. Dando por únicos parientes los mencionados en el enunciado ¿Quiénes son los parientes legitimarios de esta herencia y por qué cuotas hereditarias? ¿Está obligada Nieves a disponer de la herencia de Koldo respetando las legítimas? ¿Puede Nieves saltarse a todos los hijos y disponer de la herencia de Koldo directamente a favor de los nietos? ¿Puede Nieves saltarse a hijos y nietos y disponer de toda la herencia de Koldo para sí misma?
- VI. ¿Si Nieves no ejerce el poder testatorio y la herencia corresponde a Loren, Sandra y Ainhoa tal y como dispuso Koldo, le correspondería algo a las hijas de Loren? ¿Le correspondería algo a Raúl?
- VII. ¿Le afecta la troncalidad a esta herencia? ¿Existen bienes troncales y parientes tronqueros en esta sucesión? Justifique su respuesta tanto en caso afirmativo como en caso negativo.
- VIII. ¿Puede Nieves vender libremente cualquiera de los inmuebles de la herencia y sustituir su valor por el dinero obtenido?



SUPUESTO PRÁCTICO N°1 DE DERECHO MERCANTIL: (1 Punto)

Dos personas que se han conocido en un master de emprendimiento e innovación celebrado en la B Accelerator Tower (BAT) de Bilbao, tienen la intención de constituir una startup dedicada a la inteligencia artificial que tendrá la forma de sociedad mercantil de capital.

Su intención es que su sociedad sea una sociedad anónima (en principio, no cotizada en un mercado secundario oficial) y que para su constitución los dos futuros socios fundadores, que participarán al 50%, aportarán: el primero de ellos un inmueble que acuerdan valorar en 50.000 euros y que se utilizará como oficina, y la parte correspondiente al otro socio será dineraria. En ambos casos las aportaciones supondrán el importe mínimo obligatorio establecido en la normativa mercantil, debiendo desembolsarse en el futuro por cada socio el importe pendiente en bienes de la misma naturaleza que la aportación inicial, es decir, en metálico o en nuevas aportaciones no dinerarias. Además, ambos actuarán como administradores de la sociedad.

Mientras dure el proceso de inscripción de la sociedad van a formalizar un contrato de prestación de servicios con la sociedad tecnológica de la DFB, Lantik SA, con el fin de obtener los fondos necesarios para sufragar los gastos en los que van a incurrir durante el proceso de constitución de la sociedad que quieren fundar.

Determinése, de acuerdo con estos datos los trámites que desde el punto de vista mercantil deben seguir estas personas para proceder a la constitución y posterior legalización de la sociedad propuesta, con especial referencia, entre otros, a los requisitos legales y formales derivados de su forma jurídica.



SUPUESTO PRÁCTICO N°2 DE DERECHO MERCANTIL (2,5 Puntos)

Apartado A (1 punto)

La sociedad EL DESPISTADO SA, cuyo objeto social es la comercialización de piezas para la industria aeronáutica, con domicilio social en Barakaldo, Bizkaia, no cotizada en un mercado secundario oficial, constituida en el ejercicio N-5, cierra su ejercicio social el 31 de marzo de cada año. Presenta los siguientes datos:

Ejercicio	Importe total de las partidas del activo	Importe neto de su cifra anual de negocios	Número medio de trabajadores empleados	Número de socios	% de participación de cada socio
N-5	1.890.000	5.800.000	38	50	2%
N-4	2.368.000	8.550.000	47	50	2%
N-3	2.917.000	12.960.000	92	50	2%
N-2	2.550.000	7.950.000	73	50	2%
N-1	4.128.000	9.680.000	48	50	2%
N	4.635.000	7.880.000	47	50	2%

La sociedad cuenta con un sólo administrador, tal y como está descrito en los estatutos sociales de la misma. Durante el ejercicio N, y habiendo cerrado las cuentas del ejercicio N-1, el administrador, que acaba de terminar un Grado en Administración de Empresas, comenta durante una de las reuniones de Dirección que la sociedad nunca ha sometido a una auditoría externa su contabilidad, y que cree que por los importes que alcanza la misma en cuanto a capital social, número de socios, cifra de facturación, trabajadores, etc, podría ser necesario someterse obligatoriamente a una de esas auditorías.

En cualquier caso, una vez finalizado el ejercicio N, el administrador decide contratar los servicios de auditoría externa a una conocida firma vizcaína para que les presten dichos servicios durante los dos siguientes ejercicios.

Gracias a la labor de los auditores, las cuentas anuales están auditadas el 20 de julio, y van a ser presentadas a la junta general, para su aprobación.

La Dirección de la sociedad convoca ese día la junta general ordinaria, que, para salvar las malas fechas de verano, se desarrollará el 1 de septiembre en primera convocatoria, y el 2 de septiembre en segunda convocatoria.



Entre los puntos del orden del día, se han incluido, entre otros:

- Aprobar las cuentas anuales citadas.
- Nombrar otro administrador de la sociedad, para que a partir de este momento la administración se lleve por medio de un consejo de administración.
- Aprobar el reparto del beneficio, una vez cubiertas las reservas legales y obligatorias de la sociedad.
- Modificar la fecha de su ejercicio social, para que finalice el 31 de diciembre, y comience el 1 de enero de cada año natural.

El día de la junta en primera convocatoria aparecen en el lugar fijado para la misma 21 socios, y ésta se lleva a cabo.

Después del verano, y una vez celebrada la junta, y aprobados los puntos que había en el orden del día, la sociedad se dispone a presentar la documentación necesaria en el Registro Mercantil de Bizkaia.

PREGUNTAS:

- Comente y razone la obligatoriedad o no de someter a auditoría externa los ejercicios N-3, N-2, N-1 y N.
- Comente la actuación de la sociedad en relación a la contratación del auditor.
- Comente en qué se debería materializar la actuación del auditor (documento y su contenido, así como el plazo para su emisión).
- Comente qué tipos de opinión podría emitir el auditor.
- Detalle el contenido de las Cuentas Anuales; detalle si la sociedad podría o no formular cuentas abreviadas.
- Comente la actuación de la junta general en esta primera convocatoria.
- Comente, en relación con el depósito de las cuentas anuales, su contenido, lugar y el plazo para materializar dicho depósito.

Instrucciones: las respuestas deben ser muy concretas, y referidas siempre a este caso y a las cifras y datos que en él se aportan.



Apartado B (1,5 puntos)

Han transcurrido unos años, y a la sociedad EL DESPISTADO SA ya no le va tan bien como en sus inicios. La fuerte competencia está ajustando los márgenes, y las pérdidas comienzan a acumularse. Las cifras de estos últimos ejercicios (consecutivos) son:

Ejercicio	<u>Capital Social</u>	<u>Patrimonio neto</u>	<u>Nº socios</u>	<u>% titularidad de cada socio</u>
Z-5	400.000	570.000	50	2%
Z-4	400.000	420.000	50	2%
Z-3	400.000	286.000	50	2%
Z-2	400.000	189.000	50	2%
Z-1	400.000	175.000	50	2%
Z	400.000	150.000	50	2%
	Euros	Euros	Personas	%

El descenso en la cifra de patrimonio neto es debido a las citadas pérdidas acumuladas. La sociedad tiene más de 10 trabajadores de media cada año.

Los administradores de la sociedad, al cerrar el ejercicio Z-1, empiezan a sospechar que con esas cifras la empresa podría tener un final inminente, y convocan una junta extraordinaria para tratar el tema.

Sorprendentemente, pasan los meses y no se adopta ninguna medida.

En el ejercicio Z, y con las cuentas del ejercicio Z-1 aprobadas en junta, un grupo de 4 socios se reúne y sopesan la posibilidad de solicitar la declaración de concurso de la sociedad, ya que están seguros del estado de insolvencia de la misma. Pero al ser sólo 4, piensan que deben involucrar a otros 6 socios más para llegar al 20% del capital social y poder proceder en consecuencia.



En medio de todas estas especulaciones, un acreedor, preocupado por la situación de impago de sus créditos, solicita ante el juez la declaración de concurso de la sociedad. Dictado el auto de declaración de concurso, se plantea el siguiente listado de deudas:

- La sociedad no ha satisfecho los salarios correspondientes a los últimos treinta días de trabajo devengados justo antes de la declaración de concurso (todas las nóminas son superiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional).
- La sociedad tampoco ha abonado los salarios de ningún trabajador desde que se declaró el concurso (todas las nóminas son superiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional).
- La sociedad no ha pagado aún al administrador concursal.
- La sociedad tiene una deuda con uno de sus administradores societarios.
- La sociedad tiene una deuda con la Hacienda Foral de Bizkaia por una sanción impuesta a raíz de una inspección tributaria.
- La sociedad no ha efectuado los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social relativos a sus trabajadores desde que no abona sus salarios.
- La sociedad acumula deudas por dos contratos de arrendamiento financiero (con reserva de dominio) sobre sendos vehículos. La garantía se constituyó el año anterior al concurso.

PREGUNTAS:

- Comente cuándo (en qué ejercicio) y cómo deberían actuar los administradores a la vista de las cifras presentadas en relación con una posible disolución.
- En relación con la cuestión anterior, comente las consecuencias para la sociedad y los administradores si no actúan de acuerdo con la normativa.
- Comente la posibilidad de solicitar la declaración de concurso suscitada por los socios a los que se refiere el enunciado.
- Respecto al concurso declarado por el juez, justifique y defina el tipo de concurso que se habrá declarado.
- Califique los créditos que se han descrito en el enunciado, y detalle cuándo deberán ser pagados.

Instrucciones: las respuestas deben ser muy concretas, y referidas siempre a este caso y a las cifras y datos que en él se aportan.

**** Obviar para la resolución del caso el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.*



SUPUESTO PRÁCTICO DE DERECHO PÚBLICO (3 puntos)

Resuelva los siguientes casos que se producen en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia en el presente ejercicio.

I.- La Diputación Foral de Bizkaia está interesada en licitar un contrato para proceder a la limpieza del edificio Feria con carácter de urgencia.

Entre otras, se le plantea una alternativa consistente en un contrato cuyo precio anual es de 150.000€, a abonar íntegramente por la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo plazo de duración del contrato es de 2 años y existe la posibilidad de prorrogarlo un año más por mutuo acuerdo expreso entre las partes.

En relación con dicho supuesto, conteste razonadamente indicando su fundamentación jurídica:

- 1) Calificación del contrato por razón del objeto y régimen jurídico del mismo.
- 2) Recursos aplicables al expediente de contratación y enumeración de las actuaciones que podrían ser objeto de recurso.

II.- La Diputación Foral de Bizkaia, en el ejercicio de su potestad reglamentaria de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/1983, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, ha aprobado una disposición normativa de carácter reglamentario relativa a políticas para la tercera edad. En la elaboración del texto del proyecto de dicha disposición, se ha prescindido del trámite de audiencia e información pública, así como del informe de legalidad, motivo por el cual, una vez publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el 30 de octubre, se plantea un recurso de reposición contra la citada disposición el 18 de noviembre.

En relación con dicho supuesto, conteste razonadamente indicando su fundamentación jurídica:

- 1) Cómo debió desarrollarse el procedimiento de elaboración del texto del proyecto de la disposición normativa de carácter reglamentario: trámites e informes necesarios.
- 2) Procedencia del recurso de reposición interpuesto.

III.- Por Decreto Foral del Diputado General publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia, se nombra al Diputado Foral titular del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. A los pocos días de comenzar su mandato hace uso de la delegación del ejercicio de su competencia para resolver en la administrativa un recurso que se ha interpuesto contra una resolución de su Departamento Foral, en el Director General.

Con posterioridad, por una mala praxis, el mencionado Diputado Foral pierde la confianza de las Juntas Generales, sin que este hecho suponga su cese en el cargo.

Transcurrido un mes desde esta circunstancia, decide variar la denominación de su Departamento, el cual se realiza por Orden Foral de la Diputación Foral.

Una vez incorporado de nuevo tras las vacaciones de verano, impone una sanción de separación de servicio de un funcionario de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia.

Por último, antes de finalizar el año, aprueba una resolución administrativa, contra la que se establece expresamente que no cabe interponer recurso potestativo de reposición.

En relación con dicho supuesto, conteste razonadamente indicando su fundamentación jurídica sobre las posibles irregularidades cometidas por el Diputado Foral durante este año de mandato.



IV.- La Diputación Foral de Bizkaia le ofrece un contrato de interinidad de subinspectora de tributos a Maitane, que llevaba trabajando 5 años en la Diputación Foral de Bizkaia.

Teniendo en cuenta su formación, es adscrita a la Unidad de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. La persona responsable le indica que el objeto de la unidad es comprobar la correcta tributación de las y los obligados tributarios involucrados en la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial del impuesto de los bienes objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.

En relación con este supuesto:

- 1) Ubique el puesto de trabajo de Maitane dentro del organigrama del Departamento Foral de Hacienda y Finanzas.
- 2) Explique motivadamente si el objeto de la Unidad es el indicado por la persona responsable.
- 3) Indique las funciones de la Unidad de Fiscalidad Internacional en la que estará integrada.
- 4) Señale los conceptos que recibirá Maitane en su nómina del mes de diciembre que tienen consideración de retribuciones básicas, sabiendo que la Diputación Foral de Bizkaia retribuye las pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

V.- Maitane se presenta a la convocatoria de HABE (Instituto de Alfabetización y Reuskaldunización de Adultos), que es un Instituto Autónomo del Gobierno Vasco adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística, de personalidad jurídica propia y se examina del nivel C1 de euskera. Las notas se publican en la página web de HABE y el resultado es "No apta". Tras revisar el examen con su profesora de euskera, decide presentar un escrito de revisión de la calificación ante la Comisión de Exámenes. En el plazo de 20 días le contestan que su solicitud ha sido desestimada, porque no está debidamente motivada. Maitane, que está en total desacuerdo con la contestación de la Comisión de Exámenes, presenta un recurso ante el Director de HABE.

Explique motivadamente:

- 1) Tipo de recurso que debe interponer.
- 2) Plazo que tiene Maitane para interponer el recurso.
- 3) Plazo máximo que tiene HABE para dictar y notificar la resolución.
- 4) Los efectos del transcurso del plazo máximo sin que recaiga resolución.

El certificado C1 de HABE, es equivalente al perfil lingüístico 3 euskera.

En relación con los perfiles lingüísticos de euskera, indique:

- 1) Las destrezas lingüísticas que se toman en consideración en la determinación del perfil lingüístico.
- 2) Los niveles de competencia que se toman en consideración en la determinación de los perfiles lingüísticos y en qué consiste cada uno.
- 3) Los niveles de competencia que hay que tener en cada una de las destrezas para superar el perfil lingüístico 3 de euskera.